

福建省平潭综合实验区管理委员会文件

岚综管规〔2022〕14号

平潭综合实验区管委会 关于印发《平潭综合实验区共享电动 自行车管理暂行办法》的通知

各片区管理局，区直各单位，各区属事业单位，各区属国企：

《平潭综合实验区共享电动自行车管理暂行办法》已经2022年实验区管委会第16次主任办公会议研究同意，现印发给你们，请认真组织实施。

平潭综合实验区管委会

2022年8月1日

平潭综合实验区共享电动自行车 管理暂行办法

第一章 总则

第一条 为加强实验区共享电动自行车行业管理，规范共享电动自行车企业管理和服务行为，满足人民群众出行需要，维护良好的城市公共秩序和良好的市容环境，根据《中华人民共和国道路交通安全法》、《城市道路管理条例》等法律、法规，结合实验区实际，制定本办法。

第二条 实验区行政区域内共享电动自行车的经营、服务、使用及其监督管理，适用本办法。

本办法所称共享电动自行车，是指依托互联网服务平台，由互联网租赁自行车运营企业（以下简称运营企业）用于经营目的投放，向用户提供分时租赁服务的电动自行车。

第三条 实验区共享电动自行车的管理遵循“规范有序、服务为本、多方共治”的原则。

第四条 实验区共享电动自行车投放量应当与城市空间承载能力、停放设施资源、公共出行需求等相匹配，原则上需采用无桩模式停车。

第二章 职责分工

第五条 按照属地管理原则，各片区管理局配合相关职能

部门开展辖区内共享电动自行车停放、调度、回收等运营情况的监督管理工作。

第六条 区交通与建设局负责运营企业的车辆投放备案，备案情况及时通报各片区管理局和相关职能部门；建立运营服务考核机制，会同有关部门对运营企业开展考核工作；按照相关规划指导全区新建、改建、扩建市政道路的非机动车道、共享电动自行车相关设施建设和维护。

第七条 区公安局负责对符合新国标的共享电动自行车按照有关规定进行注册登记；对涉及共享电动自行车的盗窃、诈骗、故意损毁、侵犯公民个人信息安全等违法犯罪行为依法予以查处；对驾驶共享电动自行车的道路通行违法行为进行处罚；对共享电动自行车服务的网络信息安全进行监管；对共享电动自行车路面违停依法依规予以处置；处置涉共享电动自行车行车道路交通事故。

第八条 区自然资源与生态环境局负责提出共享电动自行车应用的规划要求，对共享电动自行车废旧铅蓄电池的收集、贮存、转移、处置和利用环节实施监督管理。

第九条 区综合执法与应急管理局负责共享电动自行车停放秩序的指导和监督管理；加强人行道、广场等公共场所的共享电动自行车停放执法工作，督促运营企业及时处置违规停放车辆；对违规占道、影响市容环境的行为依法予以处置。

第十条 区市场监督管理局负责对投放车辆的产品合格

证明情况、运营企业的收费行为实施监督管理；依法规范和维护市场秩序，对运营企业投放改装电动自行车等违反市场监督管理法律法规行为依法予以查处。

第十一条 区党工委宣传与影视发展部负责文明使用共享电动自行车的宣传引导工作。加强对共享电动自行车文明骑行、有序停放等方面的宣传教育。

第十二条 区消防救援支队履行消防安全综合监管职能，督促共享电动自行车运营企业履行消防安全职责，依法调查处理电动自行车火灾事故，加强电动自行车消防安全宣传教育工作。

第十三条 各运营企业作为共享电动自行车的经营责任主体，负责共享电动自行车的运营安全和规范管理；配合实验区各有关部门开展共享电动自行车日常管理工作。

第十四条 其它相关职能部门按照各自职责对共享电动自行车经营、服务、使用行为实施监督管理，协同实施本办法。

第三章 投放管理

第十五条 共享电动自行车投放以市场自主调节为主，年度考核动态调整为辅的原则。首次投放时，各运营企业根据企业规模、服务能力等因素自主决定投放数量。

区交通与建设局会同各片区管理局、区公安局、区综合执法与应急管理局、区自然资源与生态环境局、区市场监督管理局每半年组织对运营企业进行考核，运营企业根据考核结果动

态调整车辆投放量。

第四章 停车位设置和车辆停放管理

第十六条 共享电动自行车停车位由区公安局按照路段总量控制原则，划定停放区域。施划的停车区域不得占用盲道等无障碍设施，确保人行道畅通。运营企业在指定停放区域内设置电子围栏，进一步规范车辆停放。

第十七条 运营企业应当将共享电动自行车投放至可停放区域，并在手机客户端明确告知用户可停放区域和禁停区域，车辆必须停放在可停放区域才能结束计费，对将车辆停放在可停放区域外的用户，额外收取车辆调度费用，引导用户将共享电动自行车还至可停放区。鼓励运营企业通过技术创新，运用电子地图、电子围栏等技术手段提高精细化管理水平。

第十八条 区公安局和综合执法与应急管理局应结合日常管理工作，加大对共享电动自行车违停、占道等违法行为的查处；区综合执法与应急管理局将日常管理中车辆未按停车区域停放、在停车区域随意停放及与其职能相关的12345平台投诉、群众投诉举报情况等信息告知运营企业，运营企业应在接到通知后30分钟内将车辆规整、处置到位。

第十九条 因重大庆典、大型活动或者其他特殊情况，需调整投放车辆数量及投放区域的，由区公安局制定临时调整方案并向社会公告，各运营企业应予以配合，并制定可核查的调

整方案。

第五章 企业备案、运维和调度要求

第二十条 运营企业在首次投放共享电动自行车时需向区交通与建设局进行运营车辆投放备案，备案时应提交包括营业执照、办公场所信息、车辆库房信息、维修点信息、人员配置情况、运营方案与充电仓库电气、消防以及危险品转运、贮存等各类合格书复印件材料。运营期间，备案内容发生重大变化或运营企业因合并、分立等原因发生主体变更的，应当及时向区交通与建设局补充备案。

运营企业原则上应采用免押金和骑行后结算的方式提供租赁服务。

第二十一条 运营企业应当要求用户实名注册，并与用户签订格式规范、内容公平合理的电子租赁服务协议。租赁服务协议应当包含以下内容：

- （一）用户骑行、停放等方面的要求；
- （二）收费标准、支付方式等内容；
- （三）用户信息安全、服务质量承诺、投诉服务电话、投诉处理期限等内容；
- （四）约定信用评分、违约金、黑名单等违约惩处手段，加强对用户违规停放行为的约束。

第二十二条 运营企业应当建立专业的运营维护团队加

强对车辆的日常管理，确保投放运营的共享电动自行车整洁、美观。

运营企业必须配备专门的调度车辆，调度车辆要有统一、明显的标识，方便识别。

运维人员工作期间必须统一着装、持证上岗。

第二十三条 运营企业必须配备有专门用于共享电动自行车停放的仓库和维修点，用于日常车辆的集中调度和维修。禁止运营企业占用城市道路等公共空间用于车辆的周转和维修。

第二十四条 运营企业必须配备或租用专门用于电池集中充电的仓库，对共享电动自行车电池实行集中充电管理。充电仓库必须符合电气、消防等有关安全标准，严格按照各项要求建设充电设施，确保充电安全。充电仓库所属企业还要加强安全生产管理，明确相关责任人，严防安全生产事故发生。

第二十五条 运营企业需制定针对火车站、客运站等城市重要交通枢纽和商业中心、旅游景区等热点区域的巡查值守机制以及节假日、重大活动期间的停车管理应急预案，加强停车秩序管理，维护城市环境和交通秩序。

第二十六条 运营企业应按照不低于车辆投放数量千分之五的比例配备运维人员，及时回收超过使用期限、存在安全隐患和不能正常使用的车辆，确保车辆完好率达95%以上。

第二十七条 运营企业应采用精准定位、电子围栏等技术手段，执行和落实停放管理要求，并综合采取移动互联网应用

程序客户端警示提醒、用户用车信用评分奖惩、收取调度费用等措施，对用户车辆停放行为实施有效引导和管理。

第二十八条 运营企业应向实验区相关部门提供各自共享电动自行车信息管理平台账号，并开放相应权限，实现车辆投放、使用、停放、更新等信息的实时查询和动态监管。

实验区共享电动自行车信息管理平台（或网格化管理平台）建成后，各运营企业需将电动自行车静态及动态数据实时接入平台，并遵守信息化管理（或网格化管理）的有关工作规则。

第二十九条 共享电动自行车废旧蓄电池由各所属运营企业负责统一回收处理。严禁运营企业将共享电动自行车废旧蓄电池交由无危险废物经营资质的单位和个人收集、贮存、处置和利用。

第三十条 运营企业应当遵守《中华人民共和国网络安全法》等法律、法规和规章的相关要求，严格落实网络安全等级保护、数据安全管理和个人信息保护等制度。

第三十一条 运营企业应当建立健全用户的安全保障机制，依法为使用者购买意外伤害保险及第三者责任险，明确涉车事故管理企业及使用人之间的赔偿机制、赔偿流程和标准等保障内容。

第六章 用户使用要求

第三十二条 禁止向16周岁以下的未成年人提供共享电

动自行车注册、租赁、使用服务。

第三十三条 用户使用共享电动自行车应当实名注册，并提供真实、准确、有效的信息。禁止用户通过手机注册开锁后向不符合骑行年龄人提供共享电动自行车。

第三十四条 用户使用共享电动自行车应当自觉遵守道路交通安全、城市管理等相关法规和服务协议约定，文明用车、安全骑行、规范停放，不得有下列行为：

- （一）酒后驾驶、逆行、违反规定载人载物；
- （二）违反道路交通信号灯通行；
- （三）进入高速公路等禁止非机动车通行的区域；
- （四）在划分机动车道、非机动车道和人行道的道路上未按规定车道行驶；
- （五）违反规定停放车辆；
- （六）非法占用、改装车辆；
- （七）故意损毁车辆、停放设施；
- （八）法律、法规、规章禁止的其他行为。

第七章 罚则

第三十五条 违反本办法规定的行为，由相关职能部门依法进行查处。

第三十六条 运营企业违反共享电动自行车废旧蓄电池收集、贮存、转移、处置、利用规定的，由生态环境执法部门

依法予以查处。

第三十七条 用户违反本办法第三十八条规定，涉及违反《中华人民共和国道路交通安全法》的，由区公安局按照《中华人民共和国道路交通安全法》的规定处罚。

用户非法占用、改装车辆或故意损毁车辆、停放设施的，由区公安局按照《中华人民共和国治安管理处罚法》等相关规定处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十八条 区公安局根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第八十九条，对违停、占道共享电动自行车进行扣留予以审查，并按照相应的交通违法行为对企业进行处罚。

第三十九条 共享电动自行车运营企业违反本办法规定停放，影响市容环境或者妨碍其他车辆、行人正常通行，符合《中华人民共和国行政强制法》规定的代履行情形的，区公安局、综合执法与应急管理局可以依法实施代履行，相关费用由运营企业承担。

第八章 附则

第四十条 共享自行车参照本办法执行。

第四十一条 本办法自2022年8月3日起实施，有效期为2年。由区交通与建设局负责解释。

共享电动自行车企业经营服务考核办法

一、目的和依据

为进一步规范实验区共享电动自行车运营企业的经营服务行为，有效提升经营水平和服务质量，根据《平潭综合实验区共享电动自行车管理暂行办法》等有关规定，结合实验区实际情况，制定本办法。

二、考核范围

在实验区提供共享电动自行车经营服务的运营企业。

三、考核主体

区交通与建设局牵头，会同各片区管理局、区公安局、区综合执法与应急管理局、区自然资源与生态环境局、区市场监督管理局、区消防救援支队共同组成考核工作小组，分别对运营企业的管理制度建设和运营服务水平等进行考核评分。

四、考核内容与方式

（一）考核内容

考核内容主要包括：企业管理制度建设、企业运营服务水平、加分项及扣分项 4 大考核类型，其中企业管理制度建设、企业运营服务水平主要考核包含停放秩序、调度响应程度、车辆回收及时程度等 13 个考核项目，共计 100 分，考核项目详见附件，每次考核根据实际情况可进行调整。

（二）考核方式

考核小组采取现场抽查和集中打分的方式进行考核。抽查比例由考核小组讨论决定。

五、考核周期和实施程序

（一）考核周期

原则上每半年组织实施一次考核，在市场供需情况或运营企业经营情况发生重大变化时，可组织实施临时考核。

（二）考核实施程序

考核实施程序主要分为以下四个步骤：1. 制定考核方案；2. 开展考核打分，形成考核结果；3. 预公布考核结果，征求运营企业意见；4. 公示最终考核结果。考核结果应当公示至少 5 个工作日，待公示结束后，由区交通与建设局向社会通报或发布考核结果。

六、考核结果应用

（一）实施动态调整

考核结果作为运营企业投放车辆数动态调节的主要依据，动态调整采取“红黄绿牌”制度，考核分数 80-100 分授予绿牌，考核分数 60-80 分授予黄牌，考核分数低于 60 分授予红牌。考核每半年组织一次，每年度两次，综合两次考核结果每年调整一次各运营企业车辆的投放数量。两次绿牌的运营企业车辆投放数量不受限制，两次红牌的运营企业全部投放车辆予以清退，三年内不得再次进入；一次黄牌、一次红牌调减现有

投放量的 40%；两次黄牌调减现有投放量的 20%，其余考核结果投放量保留现有规模。

（二）调控措施的实施

根据考核结果确定的各运营企业调整投放车辆数，由运营企业对相关调整车辆按规定程序进行封存或外运处置。如运营企业逾期未处置的，各相关部门开展联合整治行动予以处理。

附件：共享电动自行车运营服务考核表

附件

共享电动自行车运营服务考核表

序号	考核类型	考核项目	评分标准	评分	考核方式	考核主体	备注
一	企业管 理制度 建设（10 分）	1. 建立安全生产管理制度（2分）	是，得2分； 否，得0分		集中打分	考核小组	
		2. 制定停车管理应急预案（2分）	是，得2分； 否，得0分		集中打分	考核小组	
		3. 建立赔偿机制、制定赔偿流程及标准（2分）	是，得2分； 否，得0分		集中打分	考核小组	
		4. 建立对客户的奖惩措施（2分）	是，得2分； 否，得0分		集中打分	考核小组	
		5. 落实网络安全等级保护、数据安全管理和个人信息保护等制度。（2分）	是，得2分； 否，得0分		集中打分	考核小组	

序号	考核类型	考核项目	评分标准	评分	考核方式	考核主体	备注
二	企业运营服务水平 (90分)	1. 运营企业配备车辆停放仓库和维修点(5分)	评分标准: 良好 4-5 分, 一般 3-4 分, 差 0-3 分。		集中打分	考核小组	
		2. 配备足够运维人员(5分)	1. 配置人数(4分), 配备达投放数量的 1%以上得 4 分, 不足按比例扣分。2. 运维人员统一着装、持证上岗(1分)		集中打分	考核小组	
		3. 配备足够调度车辆(5分)	评分标准: 充足, 得 5 分; 一般: (3-4 分); 不足(0-3分)		现场抽查	考核小组	
		4. 为使用者购买意外伤害保险及第三者责任险(5分)	是, 得 5 分; 否, 得 0 分		集中打分	考核小组	

序号	考核类型	考核项目	评分标准	评分	考核方式	考核主体	备注
二	企业运营服务水平 (90分)	5. 停放秩序 (40分)	分值: 1. 车辆停放在划定区域内 (10分); 2. 停在划定区域内车辆整齐程度 (10分); 3. 车辆完好率 (10分); 4. 车辆整洁度 (10分) 评分标准: 优秀 8-10分, 良好 6-8分, 一般 0-6分。		现场抽查	考核小组	
		6. 调度响应程度 (10分)	评分标准: 优秀 8-10分, 良好 6-8分, 一般 0-6分。		集中打分	考核小组	调度响应程度: 运营企业及时响应区管委会关于车辆停放与调度的指令, 例如重点区域的停放管理、重大活动、重要节假日的车辆调度、被暂扣车辆的处理等, 由区公安局根据企业的响应时间与实施效果进行评分。 数据由区公安局、执法应急局提供

序号	考核类型	考核项目	评分标准	评分	考核方式	考核主体	备注
二	企业运营服务水平 (90分)	7. 车辆及时回收程度 (10分)	评分标准: 优秀 8-10 分, 良好 6-8 分, 一般 0-6 分。		集中打分	考核小组	车辆回收及时程度: 考察运营企业是否及时收回被调减(清理)的车辆。 数据由区公安局、执法应急局提供
		8. 投诉率 (10分)	<1%: 10 分, 1%-2%: 8 分, 2%-3%: 6 分, 3%-4%: 3 分, 4%以上: 0 分		集中打分	考核小组	投诉率数据从 12345 平台获取
三	加分项	1. 通过卫星定位、实时监测、大数据分析等手段, 加强对共享电动自行车的日常运营调度, 及时平衡区域潮汐车辆供给 (5分)	是, 加 5 分		集中打分	考核小组	
四	扣分项	1. 未注册上牌投入运营	抽查发现每台扣 1 分		现场抽查	考核小组	
		2. 有效引导和管理用户停车行为, 对用户采用评分奖惩、升降收费标准、收取调度费用等措施	抽查发现没有措施扣 5 分		现场抽查	考核小组	由考核组抽查运营 APP
		3. 采用精准定位、电子围栏等技术手段, 执行和落实停放要求, 并在 APP 客户端设置警示提醒	抽查未执行扣 5 分		现场抽查	考核小组	由考核组抽查运营 APP

序号	考核类型	考核项目	评分标准	评分	考核方式	考核主体	备注
四	扣分项	4. 严禁运营企业将共享电动自行车废旧蓄电池交由无危险废物经营资质的单位和个人收集、贮存、处置和利用。	抽查发现违规扣 5 分		现场抽查	考核小组	由考核组抽查运营数据
		5. 向 16 周岁以下的未成年人提供共享电动自行车注册、租赁、使用服务。	查阅资料发现每次扣 1 分		集中打分	考核小组	由考核组抽查运营数据
		6. 被执法部门执法处罚的	每次扣 2 分		集中打分	考核小组	数据由区公安局、执法应急局提供
		7. 严禁运营企业投放改装电动自行车	抽查发现投放改装电动自行车每辆扣 1 分，其中主观原因导致车速超标的每辆扣 5 分		现场抽查	考核小组	

抄送：各人民团体，驻岚各单位。

区人大工委，区政协工委，区法院，区检察院。

区投资促进委员会、政府性投资重点项目建设总指挥部。

平潭综合实验区管委会办公室

2022 年 8 月 3 日印发

